

# 服务协议

## 1.前言

1.1.欢迎使用由杭州智慧矩阵人工智能科技有限公司及其关联方（以下简称“智慧矩阵”或“我们”）合法拥有并运营的「Lework」的产品及服务。

1.2.智慧矩阵是一家互联网科技公司，旗下产品——「Lework」是一个数字员工智能体协作平台。智慧矩阵相关网站、服务、产品、应用程序与内容，在《智慧矩阵用户服务协议》（以下简称“本协议”）中统称为“本服务”。个人用户、授权用户统称为“您”。

1.3.当您按照注册页面等提示信息、同意本协议并完成账号注册，或您以智慧矩阵允许的方式实际使用本服务时，即表示您已充分阅读、理解并接受本协议的全部内容，本协议即产生法律约束力，届时您不应以未阅读本协议的内容或者未获得智慧矩阵对您问询的解答等理由，主张本协议无效或要求撤销本协议。

1.4.您在使用本服务跨应用连接数据时应遵守第三方平台的相关规则，尤其是数据保护相关的规则，您使用本服务即表示您确认，您已同意在使用本服务期间遵守第三方平台的相关规则，尤其是数据保护相关的规则；否则您不应使用本服务。

1.5.在使用智慧矩阵服务之前，您应当认真阅读并遵守《智慧矩阵服务协议》。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容，特别是免除或者限制责任的条款、争议解决和法律适用条款。免除或者限制责任的条款将以加粗字体显示，您应重点阅读。若您是未满18周岁的自然人，请您在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议，并征得法定监护人的同意后使用本服务。

## 2.用户角色

2.1.个人用户：以个人身份注册且创建团队空间使用本服务的自然人。在创建团队空间后，自动成为该团队的管理员，可以修改团队空间设置、升级版本、编辑和使用应用、邀请其他用户加入团队空间。

2.2.授权用户：团队管理员在创建团队空间后，可以邀请其他用户加入团队空间，并赋予其

相应的权限，受邀加入的用户，我们称之为授权用户。团队管理员可以创建、编辑、使用团队的全部资源，授权用户仅可使用授权范围内的资源，仅团队管理员可以邀请其他用户加入团队空间。

**2.3.**个人用户可通过发送邀请链接或其他方式邀请授权用户。授权用户同意，除了邀请您使用本服务的个人用户的团队空间成员之外，您不会与任何人分享该邀请链接或其他授权方式下提供的信息。您亦同意，为使您及其他授权用户能够享受本服务的部分功能，该个人用户可能向我们及其他授权用户提供您的信息。该个人用户收集、使用、共享您信息的行为应遵守相关法律法规要求，我们仅根据个人用户要求处理您的信息，且不对该个人用户的相关行为承担法律责任。

**2.4.**作为授权用户，个人用户将对您的授权用户身份及基于该身份的相关权益进行管理，包括但不限于加入、删除以及调整权限和限制服务内容等，您保证在遵守本服务相关规范的同时，按照该个人用户的授权范围和规范使用本服务，如您丧失授权用户身份，我们有权根据个人用户的指示将基于该身份的服务内容一并删除或转移。请您知悉，个人用户应独自负责将所有与您使用本服务有关的个人用户政策和惯例，以及可能影响、限制您使用本服务或访问个人用户数据的设置向您进行充分说明与告知，我们不就此承担任何责任。

**2.5.**针对授权用户使用本服务的情况，若本协议与我们与个人用户所订立的其他协议规定有所冲突，则以其他协议为准。

**2.6.**如果您代表个人用户注册本服务，您承诺已获得个人用户的充分授权，授权您代表其接受、履行本协议的全部内容。在此情况下，个人用户将对您使用本服务产生的各项行为在法律和财务方面承担责任。若个人用户就使用本服务与智慧矩阵另行达成其他协议，且本协议与其他协议内容有冲突的，相关内容以另行达成的其他协议为准。

本协议未提及的内容，以其他协议约定为准。

## **3.关于帐号**

### **3.1.帐号注册与开通**

**3.1.1.**智慧矩阵为您提供了注册通道，您有权选择合法的微信号或手机号作为自己的帐号，并自行设置符合安全要求的密码。用户设置的帐号、密码是用户用以登录并以注册用户身份使用本服务的凭证。

**3.1.2.管理员**（即创建团队空间的人）开通本服务后，可以设置团队空间资源的管理者，使用者，资源管理者可以编辑和使用对应应用和知识库，管理员可以邀请使用者加入并使用授权范围内的应用。管理员获取前述信息的行为应由管理员自行向授权用户告知并获得授权用户同意，我们不就管理员行为承担责任。

您理解并承诺，您所设置的帐号不得违反国家法律法规及智慧矩阵的相关规则，您的帐号名称等注册信息及其他个人信息中不得出现违法和不良信息，未经他人许可不得用他人名义（包括但不限于冒用他人手机号）开设帐号，不得恶意注册智慧矩阵帐号（包括但不限于频繁注册、批量注册帐号等行为）。您在帐号注册及使用过程中需遵守相关法律法规，不得实施任何侵害国家利益、损害其他公民合法权益，有害社会道德风尚的行为。智慧矩阵有权对您提交的注册信息进行审核。

### **3.2.帐号使用与安全**

**3.2.1.**您了解并同意，智慧矩阵分发账号的所有权归属于智慧矩阵公司，注册完成后，您仅获得使用权，您不得以任何方式转让或提供他人使用您的智慧矩阵账号，否则智慧矩阵公司有权立即不经通知收回该账号，由此带来的后果，您应自行承担。

**3.2.2.**您有义务妥善保管您的智慧矩阵账号和密码，在任何情况下不应当向他人透露，并对您智慧矩阵账号下的行为承担法律责任。当您怀疑他人在使用您的账号时，您应立即通知智慧矩阵。您需要承担因您对账号密码管理不当等原因造成的数据丢失、账号被盗等后果。

**3.2.3.**您充分了解并同意，您应为自己帐号下的一切行为负责，包括该帐号所发表的任何内容、使用该帐号进行的任何应用连接行为、营销行为以及由此产生的任何后果。您应对使用本服务时接触到的内容自行加以判断，并承担因使用内容而引起的所有风险，包括因对内容的正确性、完整性或实用性的依赖而产生的风险。我们无法且不会对您因前述风险而导致的任何损失或损害承担责任。

**3.2.4.**管理员有权将非管理员的授权用户从团队空间内移除，并删除与该用户相关的所有数据，包括但不限于该用户创建的应用、知识库等。管理员删除用户数据后，相关数据无法恢复。智慧矩阵接受管理员的指示为其移除用户并删除数据，如您是授权用户，对此存在异议的，应当向管理员提出，智慧矩阵无法处理您的异议，也对此不承担任何责任。

### **3.3.帐号注销**

3.3.1.在需要终止使用本服务时，根据您的不同身份，您可以通过下述方式申请注销您的帐号，但您仍应对您在注销帐号前使用本服务期间的行为承担相应责任：

3.3.1.1.若您个人用户，您可以通过本协议公布的联系方式联系我们进行注销，智慧矩阵有权对账号相关内容及信息进行删除等处理，且无需就此向用户承担任何责任。

3.3.1.2.若您授权用户，该帐号与团队空间只是关联关系，您可以向您所在的企业或组织提交退出团队申请，由管理员决定是否移除成员，我们将依据管理员的指示处理您的请求。退出团队后账号不会自行注销，您可联系本协议公布的联系方式联系我们进行注销。

3.3.2.我们保留在您违反适用法律法规规定或违反本协议的情况下冻结、注销您的帐号并删除或匿名化处理您所存储的数据、文件的权利，且无需为此向您承担任何责任，由此带来的因您使用本服务产生的全部数据、信息等被清空、丢失等的损失，您应自行承担。

## 4.您访问与使用本服务之权利

4.1.在本协议约定的条款与条件范围内，我们授予您访问、使用本服务。此授权为非独家、有限、不可转让、不可分许可且可撤销的授权。智慧矩阵保留一切与本服务相关的权利。若未事先取得我们（或我们的授权方）书面同意，您不得因为任何目的，以任何形式对本服务及智慧矩阵产品服务内容进行包括但不限于复制、改编、重制、分发、传送、广播、展示、销售、授权，垂直搜索、镜像或其他未经授权的访问与使用。

4.2.我们可能不时提供试用服务或功能，并向不特定个人用户或受邀请个人用户提供。您理解并同意，试用服务将按“现状”和“当前可用”的形式提供。对试用服务，在法律允许范围内我们可能仅提供有限的或在一些情形下不会提供技术支持，我们也可能在不另行通知的情况下随时更改或者停止提供试用服务；您理解我们没有义务最终发布或发售任何试用产品、服务或将其与现有产品组合为您提供服务。

4.3.您理解并认可，本协议中所描述的功能可能仅对部分用户提供，或以特定的方式（如有偿付费）提供，您在访问和使用本服务时能够实际享受的服务以我们实际向您提供的内容为准。

4.4.为提升用户体验、满足用户新需求、保证产品及服务的安全性和稳定性，或基于法律和

监管要求，我们将不定期进行软件更新或改变（包括但不限于修改、升级、迁移、开发新功能、变更、暂停或取消某种功能），对本服务、系统、软件等进行检修、维护，本服务可能因前述原因在合理时间内中断或暂停，您同意，我们无需为此向您承担责任。在可能的情况下，我们将尽可能以合理的方式就前述事宜通知您。若因不可抗力、基础运营商等原因导致的非常规维护，我们会在该等事件发生后尽可能以合理方式通知您。

## 5.智慧矩阵服务使用规范

您承诺不会利用本服务进行任何违法或不当的活动，包括但不限于下列行为：

### 5.1.内容发布规范

您作为智慧矩阵用户和内容生产者，禁止使用智慧矩阵服务制作、复制、发布含有下列内容的违法信息及外部链接：

5.1.1.反对宪法所确定的基本原则的；

5.1.2.危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

5.1.3.损害国家荣誉和利益的；

5.1.4.歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的；

5.1.5.宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的；

5.1.6.煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

5.1.7.破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

5.1.8.散布谣言，扰乱经济秩序和社会秩序的；

5.1.9.散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

5.1.10.侮辱或者诽谤他人，侵害他人名誉、隐私和其他合法权益的；

5.1.11.法律、行政法规禁止的其他内容。

### 5.2.软件使用规范

您承诺不对本软件和服务从事以下行为：

5.2.1.将有关干扰、破坏或限制任何计算机软件、硬件或通讯设备功能的软件病毒或其他计算机代码、档案和程序之资料，加以上传、张贴、发送电子邮件或以其他方式传送；

5.2.2.干扰或破坏本服务或与本服务相连线之服务器和网络，或违反任何关于本服务连线网络之规定、程序、政策或规范；

5.2.3.通过修改或伪造软件运行中的指令、数据，增加、删减、变动软件的功能或运行效果，或者将用于上述用途的软件、方法进行运营或向公众传播，无论这些行为是否为商业目的；

5.2.4.通过非智慧矩阵公司开发、授权的第三方软件、插件、外挂、系统，登录或使用软件及服务，或制作、发布、传播上述工具；

5.2.5.自行、授权他人或利用第三方软件对本软件及其组件、模块、数据等进行干扰。

### 5.3.行为规范

除非法律允许或智慧矩阵书面许可，您使用本服务过程中不得从事下列行为：

5.3.1.提交、发布虚假信息，或冒充、利用他人名义的；

5.3.2.诱导其他用户点击链接页面或分享信息的；

5.3.3.虚构事实、隐瞒真相以误导、欺骗他人的；

5.3.4.侵害他人名誉权、肖像权、知识产权、商业秘密等合法权益的；

5.3.5.未经智慧矩阵书面许可，利用智慧矩阵账号和任何功能，进行推广或互相推广的；

5.3.6.利用智慧矩阵账号或本软件及服务，从事任何违法犯罪活动的；

5.3.7.制作、发布与以上行为相关的方法、工具，或对此类方法、工具进行运营或传播，无论这些行为是否为商业目的；

5.3.8.从事违反法律法规规定，侵犯其他用户合法权益、干扰产品正常运营或智慧矩阵未明示授权的行为；

5.3.9.其他违反遵守法律法规、社会主义制度、国家利益、公民合法权益、公共秩序、社会道德风尚和信息真实性等“七条底线”要求的行为。

#### 5.4.对自己的行为负责

5.4.1.您充分理解并同意，智慧矩阵用户使用智慧矩阵服务，应当为自己的一切行为负责，包括用户所发表的任何内容、使用智慧矩阵实施的行为及由此产生的任何后果。

5.4.2.您应自行对本服务中上传、发布或传输的内容加以判断，包括可能的来自他人非法或不当的行为、虚假内容、虚构信息等，您应自行判断并承担因此而造成的损失。

除法律另有规定外，智慧矩阵不对因前述风险而导致的损失承担相应法律责任。

## 6.数据隐私与安全

6.1.本服务之使用，受《智慧矩阵服务协议》规范。您使用本服务，即代表您已阅读、理解并接受该隐私政策全部条款。如果您未满18周岁，在使用本服务前，应在您的父母或其他监护人监护、指导下共同阅读并同意该隐私政策。

6.2.《智慧矩阵服务协议》可能会不时更新，以反映适用法律、法规、标准、行业规范等文件的更改，或反映本服务的更改、更新或新功能。《智慧矩阵服务协议》有任何更新后，若您继续访问或使用本服务即代表您已阅读、理解并接受了这些更新。

6.3.我们努力采取各种合理的物理、电子和管理方面的安全措施来保护您的信息，使您存储在智慧矩阵中的信息和通信内容不会被泄露、毁损或者丢失。我们对可能接触到信息的员工或外包人员也采取了严格管理。智慧矩阵会按现有技术提供相应的安全措施来保护您的信息，提供合理的安全保障，智慧矩阵将在任何时候尽力做到使您的信息不被泄露、毁损或丢失，但同时也请您注意在信息网络上不存在绝对完善的安全措施，请妥善保管好相关信息。

## 7.知识产权

7.1.您了解并同意，除非我们另有说明或相关权利人依照法律规定享有权利，否则本服务包含的产品、技术、软件、程序、数据及其他所有信息内容，包括但不限于文字、图片、音频、视频、图表、界面设计、版面框架、有关数据或电子文档等（简称“智慧矩阵内容”）的所有知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权、商业秘密等），及相关权利均归我们或我们的关联公司所有。未经我们或相关权利人书面同意，您不得为任何商业或非商业目的

自行或许可任何第三方使用（包括但不限于通过任何机器人、蜘蛛、爬虫等程序或设备监视、复制、转载、散布、传播、播放、展示、出售、许可、镜像、上传、下载本服务中的内容）。

7.2.您应当和我们同样尊重知识产权。作为使用本服务的先决条件，您同意不会在使用本服务的过程中侵犯任何主体的知识产权（包括但不限于未经同意即擅自上传或分享他人受著作权法保护的材料）。

## 8.违约与赔偿

8.1.如果您违反本协议或其他您应遵守的服务条款与规则，我们有权根据独立判断，视情况在不经事先通知您的情况下采取合理的处置措施，包括但不限于预先警示、限制、暂停、终止您使用本服务的部分或全部功能，屏蔽或删除您上传、传播或提供的内容，限制帐号部分或者全部功能，冻结或永久关闭帐号等，您需自行承担由此导致的后果及损失。我们有权公告处理结果并有权根据实际情况决定是否恢复相关帐号的使用，对已删除内容我们有权不予恢复或返还。对涉嫌违反法律法规、涉嫌违法犯罪行为，我们将保存有关记录，并有权依法向有关主管部门报告、配合有关主管部门调查、向公安机关报案等。

8.2.如果您违反本协议或其他您应遵守的服务条款与规则，引起第三方投诉、诉讼索赔等情况的，您应当自行处理并承担全部法律责任。若因您的违法或违约行为导致智慧矩阵及智慧矩阵的关联方、合作方等主体遭受任何损失（包括但不限于律师费用与支出）或行政处罚的，您应足额赔偿。

## 9.有限责任

9.1.服务将按“现状”和按“可得到”的状态提供。智慧矩阵对服务所涉的技术和信息的有效性、准确性、可靠性、稳定性、完整性和及时性均不作承诺和保证。

9.2.不论在何种情况下，智慧矩阵均不对由于网络连接故障，设备故障，通讯系统故障，电力故障，黑客攻击或网络攻击，罢工，暴乱，骚乱，火灾，自然灾害，战争，政府行为，国际、国内法院的命令或第三方不作为等情形而造成的不能服务或延迟服务、数据丢失、系统故障等后果承担责任。

9.3.不论是否可以预见，不论是源于何种形式的行为，智慧矩阵不对间接的损害（包括但不限于利润或利息的损失，营业中止）承担责任。



9.4.您充分了解并同意，由于互联网的特殊性，您在服务中分享的信息及个人资料有可能会被他人复制、转载或用于其它用途；您在此已充分意识到此类风险的存在，并确认此等风险应完全由您自行承担，智慧矩阵对此不承担任何责任。

## 10.其他条款

10.1.协议内容与修订：本协议内容包括本协议正文及所有我们已经发布或将来可能发布的隐私政策、各项规则、通知。前述内容均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。为给您提供更好的服务或因国家法律法规、政策调整、技术条件、产品功能等变化需要，我们会适时对本协议进行修订，修订内容构成本协议的组成部分。本协议更新后，我们会以适当的方式提醒您更新的内容，以便您及时了解本协议的最新版本，您也可以在网站首页或软件设置页面查阅最新版本的协议条款。如您对修订后的协议内容存有异议，您有权立即停止使用本服务。如您在修订协议生效后继续使用本服务，即表示您已同意接受修订后的本协议内容。

10.2.适用法律与管辖：本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决均应适用中华人民共和国大陆地区法律。如本协议的任何条款被视作无效或无法执行，其余部分则仍具有法律效力。

10.3.本协议的签订地为中华人民共和国杭州市余杭区，因本协议所引发的争议双方应尽量友好协商解决，协商不成，您同意将争议提交至本协议签订地有管辖权的人民法院解决。

10.4.未经我们事先书面同意，您不得向任何第三方转让您在本条款项下的任何权利或义务。您理解并同意，我们有权自主决定经营策略并根据业务调整情况将本协议项下的全部权利义务一并转移给我们的关联公司或其他法律主体，您认可在上述情况下，我们无须征得您的同意，我们将尽量以合理的方式向您通知。

10.5.我们暂时未主张或强制执行本协议的任何约定，不应被视为我们豁免该等约定或放弃该等权利。